2° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 00562-2024-0-2101-JR-CI-03
MATERIA : TERCERIA
JUEZ : MARTHA IRENE AGUILAR CASTILLO
ESPECIALISTA : GOMEZ MAYDANA TATIANA MARISOL
DEMANDADO : POMA SALAS, PIO FELIX
FLORES DE POMA, LIDIA MARINA
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
DEMANDANTE : GUTIERREZ CALISAYA, ABELARDO COKE
RAMOS QUISPE, FLORINDA

Resolución Nro. Siete (07)

Puno, veinticuatro de setiembre de dos mil veinticuatro.-

AL ESCRITO CON CARGO DE INGRESO N° 19403 PRESENTADO POR ABELARDO COKE GUTIERREZ CALISAYA Y OTRA: VISTOS: El escrito de absolución a la demanda presentado por PIO FÉLIX POMA SALAS Y LIDIA MARINA FLORES DE POMA, **Y CONSIDERANDO;**

RESPECTO A LA ABSOLUCIÓN DE DEMANDA:

PRIMERO.- Que los demandados PIO FÉLIX POMA SALAS Y LIDIA MARINA FLORES DE POMA, han sido notificado con la demanda, anexos y resolución admisoria en fecha 25 de junio de 2024 conforme aparece del cargo de ingreso N° 14301 y 14302 del proceso, cumpliendo con absolver el traslado conferido en fecha 08 de julio de 2024, esto es dentro del plazo previsto en el artículo 491, numeral 5) del Código procesal civil.

SEGUNDO.- Que, la absolución de la demanda propuesta por PIO FÉLIX POMA SALAS Y LIDIA MARINA FLORES DE POMA, ha sido presenta dentro del plazo concedido, cumpliendo con pronunciarse sobre cada uno de los hechos de la demanda, exponiendo los hechos en que funda su defensa y con los requisitos previstos en el artículo 442° del Código Procesal Civil; por lo que es necesario calificar positivamente el mismo; sin perjuicio de requerir el arancel por ofrecimiento de pruebas por cada titular de la acción y aranceles por derecho de notificación como partes sean en el proceso con los apremios prevenidos en ley; por lo que:

SE RESUELVE:

Primero.- **DAR POR ABSUELTO EL TRASLADO DE LA DEMANDA,** por parte de PIO FÉLIX POMA SALAS Y LIDIA MARINA FLORES DE POMA, en los términos que la contiene, **A LOS MEDIOS PROBATORIOS**: Por ofrecidos. **A LOS ANEXOS**: Agréguese a sus antecedentes**. Hágase Saber.- REQUIERASE** a los absolventes PIO FÉLIX POMA SALAS Y LIDIA MARINA FLORES DE POMA cumplan en el PLAZO DE TRES DIAS con presentar el arancel judicial por ofrecimiento de pruebas por cada titular de la acción y aranceles por derecho de notificación como partes sean en el proceso, bajo apremio de imponérseles multa de UNA URP en caso de incumplimiento.

Segundo.- Que, siendo el estado del proceso, se dispone **PROGRAMAR** fecha y hora para la **Audiencia Preliminar de saneamiento, conciliación, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio**, el mismo que se realizará mediante la plataforma virtual *google hangouts meet*, según la agenda del Juzgado, el día **TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, A HORAS ONCE DE LA MAÑANA – 11:00 am.** (hora exacta), para cuyo efecto las partes deberán conectarse al siguiente link: **https://meet.google.com/jvw-iyfj-rjs** debiendo ingresar al mismo con diez minutos de anticipación de la hora programada, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la diligencia con la parte que concurra *(o haya generado la vinculación para la audiencia)*, y de aplicarse el artículo 203° ultima parte del Código Procesal Civil, en caso de inasistencia injustificada de ambas partes; para tal efecto, **las partes deben tener presente que en dicha audiencia se desarrollará las siguientes actuaciones: 4.1)** Se expondrá la teoría del caso de las partes, **4.2)** Se establecerá la existencia o no de una relación jurídica procesal válida, **4.3)** Se abrirá la posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio; **4.4)** Se establecerá los hechos aceptados por ambas partes; **4.5)** Se fijaran los puntos controvertidos *(las partes deberán en ese estado proponer las que consideren necesarios)*; **4.6)** Se procederá al saneamiento probatorio; **4.7)** Se dispondrá el Juzgamiento anticipado y

consecuente emisión de sentencia **o se señalará fecha para la audiencia de pruebas**, según corresponda.

(*firmado digitalmente*)

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la versión imprimible localizada en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. La verificación puede ser efectuada a partir de la fecha del 01-01-2026 hasta el 31-12-26. Base legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029 - 2021 - PCM y la directiva N° 002 - 2021 - PCM/SGTD.
URL: https://drive.google.com/drive/folders/1OZzvbFKmQ6gYzJXMRARqvwxBdFwV5Ot-?usp=drive_link